

0004702-15.2017.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Foi preso em 2017 por conta de tráfico de drogas e por homicídio tentado. Completou o ensino médio. Não são as verdadeiras as acusações. Discutiu com a ofendida no dia em que ia embora da casa dela. A filha dela era sua amante. Apenas xingou, mas não a ameaçou de morte tampouco realizou disparo de arma de fogo. Tem esposa e não foi atrás desta família mais, mesmo quando esteve em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004702-15.2017.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004702-15.2017.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

IP, BO - 617/2017 - 2º Distrito Policial de Leme, 4424/2017 - 2º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TARCIZIO BEZERRA MARTINS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

TARCIZIO BEZERRA MARTINS FILHO foi denunciado porque (i) no dia 17 de julho de 2017, por volta das 7h45min, na Rua Francisco Anitelli, nº267, Jardim Santa Maria, nesta cidade e comarca, teria ameaçado Josiane Cristina Cassemiro, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave e (ii) nas mesmas circunstâncias de local, horário e data supramencionadas, teria disparado arma de fogo em lugar habitado.

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2018 (fls. 75).

O réu foi citado (fls. 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/112).

Nesta audiência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Eis a síntese da prova oral produzida em audiência.

O acusado, em seu interrogatório, disse que tem 33 anos de idade. Tem dois filhos, com 5 e 12 anos de idade. Os filhos estão bem e sob os cuidados das respectivas mãe. Trabalhava com terraplanagem e recebia R\$ 1.500,00 de salário somado ao vale alimentação de R\$ 400,00. Foi preso em 2017 por conta de tráfico de drogas e por homicídio tentado. Completou o ensino médio. Não são as verdadeiras as acusações. Discutiu com a ofendida no dia em que ia embora da casa dela. A filha dela era sua amante. Apenas xingou, mas não a ameaçou de morte tampouco realizou disparo de arma de fogo. Tem esposa e não foi atrás desta família mais, mesmo quando esteve em saída temporária. Não deu tiro, até porque a guarda municipal interveio para apaziguar os ânimos da discussão. Ela mentiu, pois foi ofendida no dia. Analisada a prova amealhada, verifico que não há prova de que o réu praticou os crimes que lhe foram imputados.

Com efeito, o réu negou o fato, afirmando que apenas ocorreu uma discussão, inexistindo ameaça ou disparo de arma de fogo.

Nenhuma outra prova foi produzida pela acusação.

Assim, a prova produzida na fase inquisitorial não foi judicializada, nos termos do art. 155, do CPP, o que leva a incerteza condenatória, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

E, como é sabido, o édito condenatório deve basear-se no conjunto probatório que, por sua vez, deverá ser harmonioso e seguro na descrição do fato típico. Caso contrário, de rigor a absolvição, ainda que se corra o risco de presentear aquele que, em verdade, merecia condenação, mas que tem a seu favor princípios constitucionais que não de ser respeitados.

Segundo Heleno Cláudio Fragoso: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade"(Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506). E ainda no dizer de Fernando Capez: "A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica, na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas" (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal 9. Editora Saraiva. p. 39).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o réu TARCIZIO BEZERRA MARTINS FILHO, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 15 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA